

## [10] [경고] 사항

제 목 : 취업규칙 위반(개인정보 관리미흡)

조치부서 : 서울지역본부

관 련 자 : 서울지역본부 ㉠㉠사업본부 △부 사원 AF

내 용

### 1. 업무개요

관련자 AF(이하 ‘관련자’)는 2020. 4. 20. 입사하여 감사일 현재까지 서울지역본부 ㉠㉠사업본부 △부에 근무하면서 「㉠㉠ㄱㄱ 공공주택지구 조성공사 d, e공구」 감독업무 등을 수행하고 있다.

피해자 주임 GG(이하 ‘피해자’)는 2019. 1. 31.부터 감사일 현재까지 인천지역본부 ▲▲지사에 근무하면서 건설임대 방문민원 상담 업무 등을 담당하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조(신의 성실)에 따르면 직원은 公社의 관련법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 공사 직원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

公社「개인정보보호지침」 제3조(용어의 정의)에 따르면 “개인정보”란 살아있는 개인에 관한 정보로서, 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보라고 정의되어 있다.

또한, 동 지침 제4조(개인정보 보호원칙)에 따르면, 임직원은 개인정보<sup>1)</sup>를 처리 목적에 필요한 범위 내에서 처리하는 경우에도 가능한 한 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법을 선택하여야 하고, 개인정보의 처리에 관한 정보주체의 동의를 얻은 경우라 할지라도 가능한 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 처리하도록 하고 있다.

아울러, 동 지침 제5조(개인정보의 수집)에 따르면, 인터넷 홈페이지 등 공개된 매체에서 개인정보를 수집하는 경우에는 인터넷 홈페이지 등의 표시 내용에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위<sup>2)</sup> 내에서만 이용하도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

관련자는 ‘20. 10. 14. 9:30경 평소 친하게 지내던 대학교 선배 HH(이하 “대학 선배”)으로부터 公社직원(피해자)의 사무실 전화번호를 카톡으로 전달받고, 피해

---

1) “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말함

2) 公社의 인터넷 홈페이지에는 직원의 부서(부), 성명, 사무실전화, 담당업무를 공개하고 있음

자의 휴대폰 번호 등 개인정보를 요구받았다.

이에 대해 관련자는 개인정보취급자로서 개인정보보호지침 등에 따라 정보주체<sup>3)</sup>의 동의를 받거나 법률<sup>4)</sup>에 특별한 규정이 있는 등 불가피한 경우에 한하여 수집 목적의 범위에서만 개인정보를 제3자에게 제공하여야 했다<sup>5)</sup>.

그런데 관련자는 피해자의 사전 동의 없이, LH포탈 메신저의 직원검색을 통해 상세정보화면을 PC화면에 띄운 후 이를 휴대폰으로 찍어 대학선배에게 전달하였으며, 대학선배는 다시 대학선배의 어머니(이하 “민원인”)에게 피해자의 개인정보를 전달하였고, 민원인은 피해자의 개인 휴대폰으로 임대주택 신청 방법 등에 대해 문자를 보냈다<sup>6)</sup>.

그 결과, 피해자는 원치 않게 휴대폰 번호 등 개인정보가 유출되어, 미상의 인물로부터 업무관련 내용을 개인 휴대폰으로 문자를 받게 되었고, 본인의 사진 및 휴대폰을 알고 있는 누군가가 사무실에 방문하여 본인을 찾을 수 있다는 불안감 등 심리적인 스트레스를 호소하고 있다.

---

3) “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말함

4) 「개인정보보호법」 등

5) 문답과정에서 관련자도 개인정보보호법과 관련된 내용을 사내 교육 등을 통해 개략적으로 인지하고 있었다고 진술하였음

6) [유출경위] 문답내용을 토대로 살펴보면 최초 관련자의 대학선배인 HH의 조모가 임대주택 관련전화(혹은 방문상담)를 받은 후 피해자의 사무실번호를 알게 되었으며, 보다 자세한 내용의 설명을 듣기 위해 HH의 어머니가 사무실번호로 연락을 하였으나, 연락이 닿지않자, HH에게 피해자의 사무실 번호를 건네며 주변에 LH 다니는 지인으로부터 담당자의 휴대폰 번호를 알아봐 줄 수 있는지 부탁을 받고 관련자에게 전달하여 피해자의 휴대전화번호 등이 유출된 것으로 나타남

따라서 위 관련자 AF의 행위는 公社「개인정보 보호지침」과 「취업규칙」 제3조 등에 위반되는 것으로 개인정보 처리와 보호에 대한 公社의 신뢰도 하락을 초래하였다.

## 관련자 주장 및 판단

관련자는 입사한지 6개월 여 밖에 되지 않은 상황에서 당시 준공업무 등으로 현장이 매우 바빠 개인정보와 관련 된 규정에 대해 깊이 생각하지 못했으며, HH이 업무적인 일로 연락이 필요하여 전화번호 등을 원하는 걸로 이해하고 휴대폰 번호 등을 전달했다고 주장하고 있으나,

관련자가 입사한지 6개월 정도의 신입사원이라 할 지라도 문답과정에서 교육 등을 통해 개인정보 관련내용을 인지하고 있다고 진술하였으며, 개인정보는 업무 관련성 여부와 관계없이 정보주체의 동의를 받거나 법률에 특별한 규정이 있는 등 불가피한 경우가 아니면 제3자에게 제공해서는 안 된다는 측면에서, 관련자의 주장을 받아들이기 어렵다.

## 조치할 사항

### 서울지역본부장은

취업규칙을 제3조를 위반한 AF에 대해 「인사규정」 제50조제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).